

1500838-89.2022.8.26.0617
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PRISCILA REGINA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Naira Assis Barbosa

Vistos.

PRISCILA REGINA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo narrou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
2ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu
CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjisp.jus.br

1500838-89.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500838-89.2022.8.26.0617 2022/000577
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PRISCILA REGINA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Naira Assis Barbosa

Vistos.

PRISCILA REGINA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e processada como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 22.06.2022, por volta das 15h20min, na Rua São Mateus, altura do nº 83, Jardim São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca, trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 3,82g de crack, distribuídos em 15 pedras, e 9,97g de cocaína, distribuídos em 11 pinos de plástico.

Notificada a acusada para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos à fl. 70.

Recebida a denúncia em 25.07.2022 (fls. 75/76), a acusada foi citada pessoalmente (fl. 104). Em audiência, foi colhida prova oral e a ré interrogada (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, pleiteou a absolvição da acusada nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, buscou a fixação da pena-base do crime no mínimo legal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; a aplicação do art. 49 do Código Penal, no tocante à multa, por desproporcional a previsão da lei de tóxicos, e, ainda, o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Após análise dos autos, verifico ser o caso de absolvição da acusada, diante da fragilidade de provas.

Com efeito, a ré, interrogada perante a autoridade policial, afirmou que cursou o ensino médio, está desempregada, é usuária de crack, possuindo antecedente criminal pelo crime de tráfico de drogas. No momento da chegada dos policiais, o indivíduo que estava traficando havia acabado de entregar-lhe a sacola para escolher a droga, tendo em vista que compra no local todos os dias, e que ele conseguiu fugir enquanto ela acabou sendo presa após dispensar a sacola (fl.03).

Em juízo, confirmou o que dito em sede policial, afirmando que estava no local para a compra de drogas e que foi flagrada na posse da sacola, pois estava escolhendo a droga para a aquisição. Disse ser usuária de crack desde 2006 e que já foi internada várias vezes na Comunidade Nova Esperança e que costuma fazer programas para obtenção de dinheiro e compra do entorpecente. Afirmou ter 08 filhos, que estão aos cuidados de sua mãe (arquivo digital). A versão negativa da acusada não restou amplamente afastada pelas provas produzidas nos autos.

Com efeito, o policial militar CARLOS EDUARDO ESTEFAM asseverou que estava em patrulhamento pelo bairro, quando, ao acessar a rua indicada, presenciou a ré, a qual, ao visualizar a viatura, dispensou uma sacola. Em abordagem, com ela nada de ilícito foi encontrado. No interior da sacola, foi encontrada quantia de cocaína e

crack. Próximo a ela, percebeu a existência de um cachimbo para uso de crack. Com ela, foi encontrada a quantia de R\$ 40,00 (arquivo digital).

No mesmo sentido o depoimento de seu colega de farda ALLAN FELIPE FÉLIX DA SILVA, que acrescentou não ter visto objeto para uso de droga, mas que a ré aparentava estar sob efeito do uso de entorpecente (arquivo digital).

O laudo de fls. 23/25 confirma que a substância apreendida cuida-se de cocaína, que, como se sabe, é droga.

Pois bem. Diante do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a versão apresentada pela ré não é de toda inverossímil.

Isso porque, em que pese a ré estar na posse da sacola quando flagrada, ela não foi vista em qualquer conduta típica de quem comercializa o entorpecente.

Ao contrário, o perfil apresentado pela ré se assemelha em muito ao dos típicos dependentes químicos, que passam uma vida inteira tentando se desvencilhar do vício, muitas vezes sem sucesso.

Assevere-se que um dos policiais disse ter notado que próximo à ré havia um charuto utilizado para o consumo de crack e o outro miliciano disse que a ré aparentava estar sob o efeito de entorpecente. Some-se a isso o fato de a ré possuir 08 filhos, tendo ela média idade, indicativo de que realmente vive de programas, certamente realizados sem qualquer proteção, tudo a conseguir sustentar o seu vício.

Triste realidade.

De qualquer forma, ao que me parece, a ré não se trata de traficante, mas sim de dependente química, não sendo pouco provável que estivesse no local para aquisição do entorpecente, lembrando, uma vez mais, que ela não foi vista em atitude típica de comercialização de drogas.

Daí porque entendo haver dúvidas relevantes quanto ao delito de tráfico, que impedem a condenação.

Em prestígio ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição da acusada é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo a denúncia IMPROCEDENTE para ABSOLVER PRISCILA REGINA DOS SANTOS, qualificada nos autos, da imputação de prática do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Diante do ora decidido, expeça-se alvará de soltura clausulado.

P. I. C.

São José dos Campos, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA